

5º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 03507-2024-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTILLO RUIZ CARLOS ENRIQUE
ESPECIALISTA : CAJACURI FAURA, MARIA ROXANA
DEMANDADO : CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES G Y Z
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EN LIQUIDACION ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

Resolución Nro. SIETE

Lima, nueve de marzo del año dos mil veinticinco

Dando cuenta el escrito Nro. 381620-2025 de fecha 24 de diciembre de 2025: presentado por el ejecutante: a los autos el arancel judicial por cuatro cédulas de notificación, y certificado de gravamen que se adjunta.: **Téngase por cumplido lo ordenado en Resolución Nro. 06 de fecha 16 de diciembre de 2025,** siendo su estado emítase el auto de convocatoria a remate electrónico judicial:

AUTOS Y VISTOS: ATENDIENDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo prescrito por el artículo I del Título Preliminar del Código Adjetivo, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas, por ello, la Tutela Procesal Efectiva, no solo implica que el Juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución.

SEGUNDO: Que, mediante Resolución Administrativa N° 268-2016-CE-PJ de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: i) el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, ii) la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

TERCERO: Que, la Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva N° 001-2020-CE-PJ, denominada “Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado

“Ejecución del Remate Electrónico Judicial”; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley N° 30229.

CUARTO : Que, a través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo. Entre los diversos artículos que han sido modificados en la ley 30229 figuran los artículos 1, 12, 13, 15, y 16 que se detallan a continuación:

“Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales. [...]

Artículo 12. Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos: [...] c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa. [...]. De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Artículo 13. Ausencia de ofertas

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el Martillero Público a cargo lo declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. [...]

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases: [...]

b) Publicidad de convocatoria. [...] Adicionalmente, el Martillero Público, el ejecutante o elejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios. [...].

Artículo 16. Adjudicación

[...] Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente”.

QUINTO: Que, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley 30229 y que han sido expuestas precedentemente, la figura del Martillero Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (REMAJU) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargara entre otros aspectos; i) declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; ii) efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, iii) autenticar el certificado de postor ganador.

SEXTO: Conforme es de apreciarse estas modificatorias realizadas a la norma por el legislador eran ejecutadas por el propio sistema informático del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos; sin embargo, el creador de la norma ha creído conveniente incorporar al Martillero Público para darle mayor transparencia y eficiencia, el mismo que se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

SETIMO: Dicho esto, teniendo en consideración que la figura del Martillero Público, aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales

Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, toda vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

Por estos fundamentos, **SE RESUELVE:**

1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado.

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE por el REM@JU al SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente **al TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

- **Tipo de inmueble:** vivienda, con un área de terreno 186.20 m²
- **Ubicación:** Mz P, Lote 20, Urbanización Santa Teresa de Ávila, segunda etapa, provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.
- **Inscripción registral:** En la Partida Nro. 11053813 del Registro de la Propiedad Inmueble de Trujillo.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

b.1. En el asiento D00003: HIPOTECA a favor del Banco de Crédito del Perú por la suma de US\$83,790.00, a fin de garantizar y respaldar todas las deudas y obligaciones concedidas al propietario del presente inmueble que constan en contratos y/o títulos valores, derivados de los créditos directos e indirectos que le haya otorgado y/o que en el futuro le otorgue el Banco, así como las demás condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato de préstamo dinerario con garantía hipotecaria. Así consta en la escritura pública Nro. 2906 de fecha 28 de mayo de 2016, otorgada ante Notaria Francisco Banda Gonzáles, en la ciudad de Lima. Título inscrito 08 de junio de 2016.

C. TASACIÓN COMERCIAL:

La Tasación comercial asciende a la suma de S/375,099.90, debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

c.1 EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a S/250,066.60 (Doscientos cincuenta mil sesenta y seis soles con 60/100 céntimos).

c.2. EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a la suma de S/ 212,556.61 (Doscientos doce mil quinientos cincuenta y seis soles con 61/100 céntimos).

c.3. EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a la suma de S/180,673.12 (Ciento ochenta mil seiscientos setenta y tres soles con 12/100 céntimos).

D. OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17°.3 del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

E. PUBLICACIÓN: Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL, **con** el aviso de convocatoria respectivo.

F.FÍJESE los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble materia de ejecución a cargo de la Especialista legal de actos externos y/o personal responsable del Remaju de la Corte Superior de Justicia de Trujillo .